

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPÇÃO II

RECEPÇÃO QUALIFICADA

Art. 180 (...).

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Também é um tipo misto alternativo.

“De qualquer forma utilizar” tem por base uma interpretação analógica.

A conduta de “Exercício de atividade comercial ou industrial” foi criada pelo legislador para coibir o desmanche de carros, em que o agente pratica o crime antecedente de roubar um veículo, levá-lo para um ferro velho ou algum mecânico para desmanche e venda das peças. A lei estabelece que quem faz disso um meio de vida, valendo-se, portanto, de uma atividade comercial, deve ser punido de maneira mais grave.

“Coisa que deve saber ser produto de crime” não comporta a modalidade culposa, mas se refere a dolo eventual. Ainda que o agente não tenha certeza de que seja produto de crime, como ele atua na área, deveria ter a *expertise* de saber que é um produto de crime.

STJ e STF pacificaram o entendimento de que, apesar de não apresentar expressamente “coisa que sabe ser produto de crime”, o parágrafo 1º deve ser interpretado como “coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime”, logo esse crime pode ser praticado mediante dolo eventual ou dolo direto.

A pena é mais grave que a receptação simples.

Trata-se de um crime próprio, só pode ser praticado pelo comerciante ou industrial.

O parágrafo 2º é uma figura equiparada, portanto responde pela mesma pena do parágrafo 1º. Pode ser atividade informal, exemplo: alguém que faz do quintal de casa um lugar para consertar carros ou coloca no quintal de casa produtos de receptação para adquirir e vende, tornando isso, portanto, um negócio.



ANOTAÇÕES

O § 1º do art. 180 pune tanto o agente que atua com dolo eventual como também o que atua com dolo direto. (Informativo 712, STF. RHC 117143/RS, 25/6/2013)

RECEPTAÇÃO CULPOSA

É o único crime contra o patrimônio que existe na modalidade culposa.

Art. 180. (...)

§ 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

Pode ser praticada de uma das três formas previstas. i) pela sua natureza, como, por exemplo, comprar uma bicicleta amarela de alguém que a está vendendo na rua. Ainda que o adquirente não tenha a certeza de ser produto de crime, pela natureza do objeto e da situação de venda, ele deveria presumir que foi obtida por meio criminoso. Nesse caso, poderia ser um estelionato pela figura do crime antecedente. ii) pela desproporção, como, por exemplo, a venda de um veículo de dez mil reais pelo preço de dois mil reais. iii) pela condição de quem a oferece, como um sujeito drogado, um desempregado, alguém sem condições de adquirir o dado produto ou, ainda, uma pessoa que já tenha diversas passagens criminais.

Das formas citadas, advém a percepção, na prática, de que é difícil distinguir quando há uma receptação dolosa ou culposa. Após a realização de uma prisão em flagrante, no oferecimento da denúncia, o Ministério Público leva em consideração elementos que podem ser depreendidos da situação, para, então, tipificá-la da maneira adequada.

Art. 180. (...)

§ 5º Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

Deixar de aplicar a pena é o perdão judicial.

Na segunda parte do parágrafo 5º, aplica-se a receptação dolosa e se estabelece que pode haver receptação dolosa privilegiada.

ANOTAÇÕES

É possível a receptação privilegiada-qualificada?

A qualificada é a que ocorre em atividade comercial ou industrial. O privilégio pode ser aplicado à receptação qualificada se o agente for primário e a coisa for de pequeno valor?

1ª corrente: não, uma vez que seria uma solução muito branda para a receptação qualificada.

2ª corrente: sim, porque o §5º está posicionado abaixo do §1º (receptação qualificada). Ademais, como foi reconhecida possibilidade de furto híbrido (Súmula n. 511 do STJ), não haveria razão para impedir o mesmo benefício à receptação.

Nesse sentido, tem prevalecido a 2ª corrente.

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

(...)

§ 6º Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no *caput* deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 13.531, de 2017)

Pena – de reclusão de 2 a 8 anos.

O dispositivo do parágrafo 6º foi atualizado pela Lei n. 13.531/2017, foram inseridas algumas figuras (Distrito Federal, autarquia, empresa pública) que não estavam previstas. A Lei n. 13.531/2017 alterou o crime de dano qualificado quando o crime for praticado contra o patrimônio de entes federativos ou da administração pública.

RECEPTAÇÃO DE ANIMAL

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei n. 13.330, de 2016)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei n. 13.330, de 2016)

“Que deve saber ser produto de crime” deve ser interpretado como “que deve saber ou sabe ser produto de crime”. Semoventes domesticáveis de produção são animais que geram algum tipo de retorno financeiro para o produtor/vítima. A Lei n. 13.330/2016, que inclui a receptação de animal, é a mesma que trouxe o advento do art. 155, § 6º, que trata do furto de

ANOTAÇÕES





semovente domesticável de produção. Não é caso de receptação simples (art. 180) a receptação de um boi reprodutor, é o crime de receptação de animal. O crime de furto de semovente domesticável de produção é uma qualificadora do crime de furto, a receptação de animal não é uma qualificadora da receptação, mas um crime autônomo.

Jurisprudência

Receptação e porte de arma de fogo no mesmo contexto fático. Aplica-se o princípio da consunção?

Exemplo: um policial civil teve a sua arma furtada por ladrões, os quais a venderam para um terceiro, que sabe ser a arma proveniente de um furto praticado contra um policial civil. Havia uma tese segundo a qual o porte ilegal de arma de fogo absorvia o delito de receptação. Se o agente vier a responder pelo porte ilegal de arma de fogo, ele não deve responder pela receptação, porque a receptação é um crime meio para a prática do crime de porte de arma de fogo ilegal. Contudo esse não é mais o entendimento da doutrina e da jurisprudência, ou seja, quem praticar receptação e, em seguida, o porte ilegal de arma de fogo responderá pelos dois delitos em concurso material.

“É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais.” STJ, AgRg no REsp 1633479/RS. Julgado em 06/11/2018.

A receptação é um crime contra o patrimônio, portanto protege o patrimônio da vítima, e o porte ilegal de arma de fogo é um crime de perigo abstrato, previsto na Lei n. 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento, sendo um crime que protege a paz pública. São dois delitos que se consumaram em momentos distintos e protegem bens jurídicos distintos.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
